İslam Ticaret Hukuku

Ders Notu

10. Hafta • Bankacılık İşlemleri ve Faiz

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Cari hesapta para kime aittir
- Vade ve sarf arasındaki ayrım
- İhtiyaç, zorunluluk ve daha uygun seçenek

Hesap işletim ücreti ve ATM kesintisi
İstemeden gelen faizin niteliği
Faiz tutarının ayrılması ve kullanım sınırları
- Vergi, gecikme ve mahsup
- Hukukî yönlendirme ile sevap değerlendirmesi

Enflasyon farkı ve vicdan
- Fetva aramak ve vicdana danışmak

Katılım hesabı ve gerçek işlem
İşlemleri ayıran ölçütler
Kaynakça

Cari hesapta para kime aittir

Bankacılık işlemlerini değerlendirirken ilk soru, bankanın parayı hangi işlemle aldığını ve hangi şartla geri vereceğini belirlemektir. Maaşın hesaba yatırılması, nakit taşıma riskinin azalması ve banka kartıyla günlük alışveriş yapılabilmesi cari hesabın başlıca kullanım amaçlarıdır. Bu kolaylıklar, faiz getiren bir yatırım yapma amacından ayrıdır. Kart işlemlerinin ayrıntıları, leasing ve konut veya araç finansmanı ayrı konulardır.[1]

Karz (قَرْضٌ), misliyle geri ödenmek üzere verilen ödünçtür. Cari hesabın karz sayılmasının sebebi,

bankanın yatırılan parayı kullanabilmesi ve müşteri istediğinde aynı banknotları değil, aynı tutarı geri ödemekle yükümlü olmasıdır. Para kullanılmadan sahibine aynen iade edilecek olsaydı emanet nitelemesi daha uygun olurdu. Banka parayı kullanıp iadesini üstlendiğinde borç ilişkisi doğar.[2]

Editöryal Destek • Hesabın niteliği. Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisinin 86 sayılı kararı, talep üzerine geri ödenen cari hesapları bankanın türüne bakılmaksızın karz sayar. Karar, faizli mevduat ile fiilen kâr ortaklığına dayanan yatırım hesabını ayrı ele alır.[3]

---

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 10. hafta, Bankacılık işlemleri, ders anlatımı ve soru-cevap.

2 H. Yunus Apaydın, "Karz", TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIV, 520–525. Kaynağı aç

3 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Bank Deposits (Bank Accounts), karar 86 (3/9), 6 Nisan 1995, md. 1–3. Kaynağı aç

Vade ve sarf arasındaki ayrım

Sarf (صَرْفٌ), para cinsinden bedellerin değişimidir. Sarfta teslimin peşin olması gerekir. Aynı cins para değiştiriliyorsa eşitlik de aranır. Örneğin 1.000 doları, bir ay sonra teslim edilecek 1.000 dolarla bir sarf akdinde değiştirmek, miktarlar eşit olsa da peşinlik şartını karşılamaz. Cari hesapta ise müşteri, paranın iadesini istemek için bankanın onayını veya belirli bir tarihi beklemez.[4]

Editöryal Destek • İşlem sınırı. Sarftaki peşinlik şartı, karzda geri ödeme tarihi kararlaştırmanın her durumda faiz olduğu sonucunu doğurmaz. Cari hesabın talep üzerine geri ödenmesi karz niteliğiyle, iki paranın değişimindeki peşinlik şartı sarf niteliğiyle açıklanır. Paranın kullanım süresi için kararlaştırılan fazlalık ayrı bir meseledir.[5]

İhtiyaç, zorunluluk ve daha uygun seçenek

Faiz getirisi bulunmayan cari hesabı ihtiyaç sebebiyle câiz gören yaklaşım, güvenlik ve günlük ödeme kolaylığını dikkate alır. Parayı evde tutmak mümkün olsa bile çalınma, kaybolma ve ödemeleri yürütmekte zorlanma riski doğabilir. Maaşın bankadan alınması veya işletmenin ödemeleri banka üzerinden yürütmesi sözleşme ya da mevzuat gereği zorunluysa seçim alanı daha da daralır. Belirli bir bakiyenin fiilen zorunlu olduğu varsayımında izin, gerekli tutarın tutulmasıyla ilgilidir. Örnek tutarlar ülkelere ilişkin genel bir yasal alt sınır oluşturmaz.

Hâcet (حَاجَةٌ) hayatı ciddi biçimde güçleştiren ihtiyacı, **zaruret (ضَرُورَةٌ)** ise daha ağır ve kaçınılamayan tehlikeyi anlatır. Başka yiyecek bulamayıp hayatı tehlikeye giren kimse için yasak gıdanın ancak zaruret ölçüsünde söz konusu olması bu ayrımı açıklar. Banka hesabına duyulan olağan güvenlik ihtiyacı, açlık örneğindeki zaruretle aynı ağırlıkta görülmez.[6]

Bakara 2/173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. (günahları çok affeder, merhamet ve ihsanı boldur).

Suat Yıldırım Meali, Bakara 2/173, s. 54.[7]

---

4 Bilal Aybakan, "Sarf", TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXVI, 137–140. Kaynağı aç

5 H. Yunus Apaydın, "Karz", TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIV, 520–525. Kaynağı aç • Bilal Aybakan, "Sarf", TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXVI, 137–140. Kaynağı aç

6 TDV İslâm Ansiklopedisi, "İhtiyaç" ve Halit Çalış, "Zaruret", XLIV, 141–144. Kaynağı aç Kaynağı aç

7 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, Bakara 2/173, s. 54. Arapça asıl Kaynağı aç

Faizli işlemler yapan bir kurumun hesap bakiyelerinden yararlanması, ayrı bir itiraz doğurur. Her müşteri çok az para bıraksa bile toplam bakiye bankanın kullanabileceği bir fon oluşturabilir. İtiraz, müşteri faiz almasa dahi bunun faizli işleyişe dolaylı destek olabilmesidir. Bu sebeple bazı âlimler böyle hesabı mekruh, daha sıkı görüştekiler sakıncalı görür. Faizsiz işleyen ve aynı ihtiyacı karşılayan bir alternatif varsa onu öncelemek, anlatımda tercih edilen yaklaşımdır. Alternatif bulunmadığında ihtiyaç ölçüsünde cari hesaba başvurmak ile isteyerek faiz geliri aramak farklıdır. Daha ihtiyatlı davranıp hesabı hiç açmamak kişisel takvâ tercihi olabilir.

Editöryal Destek • Kurul görüşü. Din İşleri Yüksek Kurulu, faizsiz vadesiz hesabı faizli vadeli mevduattan ayırır. Meşru seçenek bulunduğunda, zorunluluk yoksa paranın faizli işlemlerde kullanılabileceği bir kurumda tutulmasını uygun görmez.[8]

Hesap işletim ücreti ve ATM kesintisi

Bankanın sırf hesabı açık tuttuğu için her ay kestiği **hesap işletim ücreti** hakkında iki gerekçe karşılaşır. İlk görüşe göre banka zaten borç aldığı parayı kullanarak yarar sağlar. Bunun üzerine sırf o bakiyenin tutulması için müşteriden ücret istemesi uygun değildir. Miktarın küçük veya büyük olması bu itirazın niteliğini değiştirmez.

İkinci görüş, ücretin gerçekten sunulan hizmetin karşılığı olup olmadığına bakar. Kart ve ödeme ağı işletmek, ATM kurmak, bakımını yapmak, cihazı denetlemek, elektrik ve nakit sağlamak masraf doğurur. Bankanın hizmet verdiği işlemlerde, özellikle başka bir bankanın veya ortak ağın ATM'sinden para çekildiğinde, kesilen aracılık ücreti bu gerekçeyle değerlendirilebilir. Aynı bankanın ATM'si ile ortak ağ ATM'sinde ücretin farklı olması bu ayrımı görünür kılar. Bir kesintiyi sırf "komisyon" adı taşıdığı için hizmet bedeli saymak yeterli değildir.

Maaş çekilirken bir tutar kesilirse neye bakılır? Önce kesintinin sebebi belirlenir. Tutar, para çekme veya ağ hizmeti nedeniyle mi alınıyor, hesabın açık kalmasına mı bağlı, yoksa borcun vadesi doldu diye mi ekleniyor? Örnekte müşterinin yaklaşık 1.000 birim çektiğinde 8 civarında kesintiyle karşılaşması, bankanın ağ ve işlem ücretini anlamak için sorulmuştur. Bu sayı genel tarife olarak kullanılamaz. Parayı çeken kişi, hesabın işletim ücreti ile ayrı ATM hizmetini aynı kalemde değerlendirmemelidir.

Editöryal Destek • Hizmet giderinin ölçüsü. Akademinin 13 sayılı kararı, ödünçle bağlantılı hizmet ücretini fiilî giderle sınırlar. Bu karar borçla ilgili ücret içindir. ATM ağındaki bağımsız hizmet örneği ile borcun vadesi karşılığında alınan fazlalık aynı işlem değildir.[9]

İstemeden gelen faizin niteliği

Banka, sözleşme veya ilgili uygulama sebebiyle, müşteri talep etmediği hâlde hesaba faiz ekleyebilir. Bu **gayri ihtiyarî faiz**, alınması önceden istenmemiş bir fazlalıktır. Bir de kişinin geçmişte isteyerek faizli bir işlem yapıp sonradan pişman olması söz konusudur. Eldeki tutarın nasıl

8 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir?", 15 Eylül 2020. Kaynağı aç

9 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Answering the Questions of the Islamic Development Bank, karar 13 (1/3), 16 Ekim 1986, ödünçle ilişkili hizmet gideri bölümü. Kaynağı aç

ayrılacağı bu iki örnekte de sorulur. İstenmeden hesaba geçmesi veya tarafların razı olması, ödemenin sebebi faiz ise onu hediye veya ikram yapmaz. Kişinin iradesi dışında gerçekleşen işlem ile tutar fark edildikten sonraki tasarrufu ayrı değerlendirilir.

Anapara ile faiz fazlası ayrılır. Kişi faizli yatırımını bitirebiliyorsa, asıl parayı orada bırakıp yeni faiz doğurmayı ve her ay o faizi bir başkasına vermeyi sürdürmesi, işlemi sona erdirmenin yerini tutmaz. Faizi bir gelir kalemi saymak, onunla bir düzenli geçim kurmak veya sırf dağıtmak için faiz üretmeye devam etmek dersin savunduğu yaklaşımın dışındadır.

Bakara 2/278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz geri kalan faizi terkedin.

Suat Yıldırım Meali, Bakara 2/278, s. 85.[10]

Bakara 2/279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız.

Suat Yıldırım Meali, Bakara 2/279, s. 85.[11]

Maaşın bankaya yatması, maaşın bir bölümünü faiz yapar mı? Sırf maaşın hesaba yatırılmasıyla maaşın kendisi faiz olmaz. Bankanın hesabı kullanmasına dair ihtiyat ayrı, kişinin hesabına fiilen eklenen faiz ayrı konudur. Hesap ekstresindeki anapara, maaş ve ayrı faiz alacağı tespit edilebilir. Belirli bir faiz kalemi varsa onun ayrılması ele alınır. Maaşın belirli oranının mutlaka bağışlanması gerektiği sonucu çıkarılmaz.

Faiz tutarının ayrılması ve kullanım sınırları

Sadaka alabilecek derecede muhtaç kişinin istemeden eline geçen veya geçmişteki işlemden kalan faizden kendisinin ve ailesinin zaruri ihtiyaçları için yararlanabileceğini söyleyen görüş vardır. Bu ruhsat, ihtiyaç duyan kişinin baştan faizli yatırım yapıp faizle geçinmesi için kullanılmaz. Muhtaç olmayan kimse açısından öne çıkan yol, tutarı ihtiyaç sahibine vermektir. Fakir öğrenciye burs verilmesini mümkün görenler, paranın o kişiye ihtiyaç sahibi sıfatıyla ulaştığını esas alır.

Ticarî amaç gütmeyen bir okulun, öğrenci yurdunun veya başka bir hayır kurumunun gerçek ihtiyaçları için kullanım konusunda görüş ayrılığı vardır. Elektrik, su ve temizlik gibi giderleri bu kapsamda değerlendirenler bulunur. İbadet mekânını bu tür gelirden uzak tutmak gerektiğini

10 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, Bakara 2/278, s. 85. Arapça asıl Kaynağı aç

11 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, Bakara 2/279, s. 85. Arapça asıl Kaynağı aç

savunanlar camiyi dışarıda bırakır. Kamuya yarar sağladığı gerekçesiyle daha geniş cevaz verenler de vardır. Bu ihtilaf, her ticari okula veya her kuruma ödeme yapılabileceği anlamına gelmez.

Tevbe 9/60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere, kalpleri İslâma ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Suat Yıldırım Meali, Tevbe 9/60, s. 324.[12]

Tevbe sûresindeki ayet zekâtın sarf yerlerini sayar. Fakirler ile Allah yoluna ayrılan payı aynı ayette gören bazı yorumlar, faizden ayrılan tutarın ihtiyaç sahibi yanında kamu yararına da yöneltilebileceğine bu çerçevede gerekçe getirir. Bu bir fıkhî kıyastır. Ayet doğrudan faiz gelirini düzenlemez ve böyle bir ödeme zekât borcunun yerine konmaz.

Editöryal Destek • Kurulun çizdiği sınır. Din İşleri Yüksek Kurulu, gayrimeşru gelirlerde önce hak sahibine veya mirasçılarına iade edilmesini, onlara ulaşılamıyorsa gerçek sahipleri adına fakirlere veya toplum yararına yöneltilmesini öngörür. Cami ve mescitleri bu kullanımdan hariç tutar. Bu kurumsal cevap, ibadet mekânına cevaz veren yorumla aynı değildir.[13]

Vergi, gecikme ve mahsup

Olağan vergi ve faturalar kişinin meşru malından karşılaması gereken kendi borçlarıdır. Kişi, faizden ayrılması gereken tutarı normal vergi borcuna sayarak cebinden çıkacak ödemeyi azaltamaz. Verginin ağır bulunduğu düşüncesi bu ayrımı değiştirmez. Trafik cezası veya kişinin kendi ihmalinden kaynaklanan gider de aynı sebeple eleştirilir.

Temerrüt faizi, vadesinde ödenmeyen bir borca gecikme nedeniyle eklenen tutardır. Elektrik, su veya araç vergisinde asıl borç ile sonradan eklenen gecikme faizi aynı kalem değildir. Bazı âlimler yalnız gecikme faizi için bu tutarın kullanılabileceğini söyler. Buna karşı görüş, gecikmeye kişinin ihmali sebep olduysa mali yükü onun üstlenmesi gerektiğini savunur. İhtilaf, asıl fatura veya verginin faiz tutarıyla ödenmesine genişletilmez.

Mahsup, iki alacak veya borç tutarını birbirine saymaktır. Ev ya da araç kredisine faiz ödeyen kişinin, başka hesabından aldığı faizi kendi kredi faizine sayması dersin tercihine göre uygun değildir. İşlemlerin aynı bankada olması bu itirazı kaldırmaz. Böyle bir düzenek, kişinin cebinden

12 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, Tevbe 9/60, s. 324. Arapça asıl Kaynağı aç

13 Din İşleri Yüksek Kurulu, “Dinen meşru olmayan yollardan elde edilen gelirler ne yapılmalıdır?” Kaynağı aç

çıkması gereken borcu faiz geliriyle kapatmasına hizmet ettiği için **hîle-i şer‘iyye (حِيلَةٌ شَرْعِيَّةٌ)** eleştirisiyle anılır.

Bir hayır kurumunun, bir okul veya yurt için ödemek zorunda kaldığı faizi kurum hesabına iradesi dışında eklenen faizle karşılamasına bazı görüşlerde dar bir imkân tanınmıştır. Bu istisna ihtiyatla aktarılır. Özel kişinin konut veya araç kredisine taşınmaz ve yeni bir faizli işlem başlatma izni vermez.

Faiz tutarının bizzat üzerinden kesilen vergi ayrı ele alınır. Banka vergiyi kaynakta kesiyorsa müşterinin fiilen eline geçen tutar kesinti sonrasıdır. Kesinti sonradan özellikle o faiz geliri nedeniyle müşteriden istenirse, dersin benimsediği yaklaşım bunu ilgili tutardan karşılamayı olağan kişisel vergi borcundan farklı görür. Bu değerlendirme yerel vergi usulüne dair bir genelleme değildir.

Hukukî yönlendirme ile sevap değerlendirmesi

Faiz gelirinin hangi yolla elden çıkarılacağı fıkhî bir sorudur. Affın gerçekleşip gerçekleşmediği ve davranışın ahiretteki karşılığı ayrı bir meseledir. Ceza hukuku örneğinde, dünyada cezanın görülmesi üzerine ahiret sorumluluğunun kalkacağı ancak umulabilir. Benzer biçimde fetvaya uygun hareket eden kişinin affı umulur, sonuç hakkında kesin güvence verilmez.

Bazı âlimler faiz tutarının sevap beklemeden ayrılmasını ister. Kaşıkçı’nın kişisel yorumunda, haram kazancı kendisi tüketmekten kaçınmak ve ihtiyaç sahibine yöneltmek bir hassasiyet ve fazilet göstergesi olabilir. Bunun bir mükâfata vesile olabileceği ihtimalini dile getirir. Bu görüş, faiz gelirini helâl kazanca dönüştürmez ve bir fetva ya da kesin sevap hesabı olarak sunulmaz. Paranın maddesi ile kazanma yolunun hükmü farklıdır. Yasak bir kazançtan gelen banknotun kendisi içki gibi maddesi itibarıyla yasak sayılmaz. Bu sebeple parayı yok etmekle onu kişisel menfaatten çıkarıp ihtiyaç sahibine vermek aynı çözüm değildir.

بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

Bâb başlığı • Sadaka adının her türlü iyilik için kullanılabildiğinin açıklanması

Müslim · Zekât 53

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ

Metin

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا

نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış kısa alıntı

“Birinizin eşiyle cinsel ilişkide bulunması bile sadakadır.”[14]

Rivayetin bağlamı. Ebû Zer’in aktardığı rivayette, varlıklı sahâbîlerin fazla mallarından verdikleri sadaka konuşulur. Hz. Peygamber sadakanın tesbih, tekbir, hamd, tehlil, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma gibi davranışları da kapsadığını açıklar. Ardından meşru yoldan karşılanan ailevî ihtiyaç örneğini verir.

Müslim’deki örnek, bir ihtiyacı meşru yoldan gidermenin ahlâkî değerini açıklar. Rivayet faiz gelirinin harcanacağı yerleri saymaz. Bu bağlantı, yasak yoldan tüketmekten kaçınmanın değerini tartışırken kullanılan bir benzetmedir. Kimseye belirli bir sevap beklentisi yüklenmez.

Enflasyon farkı ve vicdan

1.000 avronun bir yıl tutulduğu ve enflasyonun yüzde 10 olduğu örnek, aynı tutarın aynı alım gücünü korumayabileceğini göstermek için verilir. Buradaki oran ve 100 avroluk fark açıklama kolaylığı için kullanılır. Tartışma, bankanın verdiği her tutarın otomatik olarak telafi sayılıp sayılmayacağı üzerindedir.

İlk görüş, borçta esasın verilen paranın aynı miktarının geri alınması olduğunu, kararlaştırılan fazlalığın enflasyonun altında kalmasının hükmü tek başına değiştirmeyeceğini söyler. İkinci görüş, gerçek değer kaybını aşmayan telafiyi paranın değerini koruma olarak ele alır. Altın dinar örneği, miktar ile satın alma gücünün niçin ayrı düşünüldüğünü açıklar. Bu örnek, altın veya gümüşün alım gücünün her zaman sabit olduğu iddiası değildir. Kâğıt para ve dövizle yapılan işlemlerde de değer kaybı yaşanabilir.

14 Müslim, es-Sahîh, Zekât 53, nr. 1006 (Diyanet hadis dizininde M2329). Arapça lafız için Müslim metni, Türkçe alıntı için Diyanet, Hadislerle İslâm, IV, 104. Kaynağı aç Kaynağı aç

Editöryal Destek • Değer telafisinin kapsamı. Kurul, itibarî para borcunda değer kaybı olduğunda borcun doğduğu tarihteki değeri esas almayı hakkaniyete daha uygun görür. Akademinin 231 sayılı kararı olağan veya düşük enflasyon ile borç doğduktan sonra meydana gelen aşırı enflasyonu ayırır. İkinci durumda sonradan sulha imkân tanır ve bunun sözleşme yapılırken önceden şart koşulmaması gerektiğini belirtir. Her iki metin de bankanın sözleşmeyle vaat ettiği mevduat faizine genel bir cevaz vermez.[15]

Fetva aramak ve vicdana danışmak

Romanya'da faaliyet gösteren bir esnaf, fetva aldıktan sonra krediyle şubeler açar. Masrafların arttığını ve işinde beklediği bereketi göremediğini söyler. Kendi muhasebesini yaptıktan sonra işletmesini küçültür ve krediyi kapatır. Daha sonraki durumunu daha iyi bulduğunu anlatır. Olay, bir ruhsatın kişisel kanaatle nasıl kullanıldığını düşündürür. Tek bir işletmenin yaşadıkları, kredi kullanan her işletmenin iktisadî sonucu hakkında delil değildir.[16]

Bir görüşün bulunabilmesi, o görüşün Kur'an, sünnet ve yetkin fıkhî gerekçeler bakımından sağlam olduğunun kanıtı sayılmaz. Vicdana danışmak da kişinin zaten istediği sonuca izin vermesi demek değildir. Kaşıkçı, yorum yapabilmek için vahiyle ve usul bilgisiyle beslenen aklın önemini vurgular. Naklin yorumlanmasına ilişkin usul tartışmasını örnek verir. Bu yaklaşımda sırf kişisel kanaat, bilgi ve delilin yerine geçmez.

Vâbisa b. Ma'bed rivayeti · Müsned IV 227

İsnad

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِي عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ

Metin

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ، فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ: أَنَا وَابِصَةُ، دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِي: ادْنُ يَا وَابِصَةُ، ادْنُ يَا وَابِصَةُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ، أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرْنِي. قَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ. قُلْتُ: نَعَمْ. فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي

15 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Paranın değerinde artma veya azalma olması halinde karz (ödünç) veya alışveriş sonucu oluşan borçlar nasıl ödenir?", 15 Şubat 2023. Kaynağı aç • Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Monetary Inflation and Currency Rate Fluctuation, karar 231 (2/24), 20 Kasım 2019. Kaynağı aç

16 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 10. hafta, soru-cevap. Örnek olay, bir katılımcının Romanya'daki bir işletmeci hakkında aktardığı anlatımdan anonimleştirilerek uyarlandı.

وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ، اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْب وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْر، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأَفْتَوْكَ.

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış kısa alıntı

"Sen fetvayı kendinden iste, sen fetvayı kalbinden iste, ey Vâbisa!"[17]

Rivayetin bağlamı. Vâbisa iyilik ve günahı sormak üzere Hz. Peygamber'e yaklaşır. Hz. Peygamber onu yanına çağırır. İyilikle iç huzuru, günahla ise vicdandaki sıkıntı ve tereddüt arasındaki bağı açıklar. Kısa Türkçe alıntı aynı olayın Diyanet yayınına aittir. Müsned'de verilen lafız ile paralel aktarımın hitabı kelime kelime aynı değildir.

Bilmediği meseleyi ehline sormak öğrenenin, bildiğini deliliyle anlatmak ehil kişinin sorumluluğudur. Çok sıkı tavsiye vermenin kolaylığı ile insanların günlük hayatındaki gerçek zorlukları dikkate almak arasında denge aranır. Fetvanın gerekçesi açıklanır. Kişinin takvâ bakımından daha ihtiyatlı davranabilmesi ayrı değerlendirilir.

Nahl 16/43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Senden önce de, gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız ilim adamlarına sorunuz.

Suat Yıldırım Meali, Nahl 16/43, s. 443.[18]

17 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 227 (HM18164). Arapça lafız Diyanet, Hadislerle İslâm, V, 454; Türkçe kısa alıntı aynı cilt ve sayfadaki paralel aktarım. Benzer lafız Dârimî, Büyû‘ 2 (DM2561). Kaynağı aç Kaynağı aç

18 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, Nahl 16/43, s. 443. Arapça asıl Kaynağı aç

Mâide 5/2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Ne Allah'ın şeairine, ne şehr-i harama, ne Kâbe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve O'nun rızasını arzulayarak Beyt-i Haram'a yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin! İhramdan çıkınca isterseniz avlanın. Sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi engellediler diye birtakım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke, sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/2, s. 178–179.[19]

Katılım hesabı ve gerçek işlem

Mudârebe (مُضَارَبَةٌ), bir tarafın sermaye, diğer tarafın emek ve işletme faaliyeti koyduğu ortaklıktır. Sermaye sahibi parayı verir. İşleten ticaret yapar. Kâr gerçekleşirse taraflar başta belirlenen oranla o kârdan pay alır. Paylaşım oranı ile sermaye üzerinden önceden vaat edilen getiri farklıdır. Örneğin tarafların gerçekleşen kârı yüzde 10 ve yüzde 90 paylaşması, sermayenin yüzde 10'u kadar kazancın baştan garanti edilmesi değildir.[20]

Otuz günlük katılım hesabı hakkında iki yaklaşım aktarılır. Bir görüş, gerçekten mudârebe esasına göre işletilen sermayeden doğan kârın paylaşılmasını mümkün görür. Diğer görüş, kısa süreli uygulamada gerçek ticaret ve gerçekleşmiş kârla bağın gösterilmesini ister. Her an çekilebilen cari bakiyenin kâr ortaklığı sermayesi gibi değerlendirilmesine özellikle itiraz eder. Bu görüş, gerçekte faiz gibi işleyen bir getiri varsa onu faiz için anlatılan usulle ayırmayı önerir.

Altı aylık veya yıllık yatırımda paranın ticarette kullanılması daha anlaşılır görülür. Sürenin uzaması tek başına akdin sıhhatini garanti etmez. Sermayenin fiilen hangi işte kullanıldığı, kârın nasıl hesaplandığı ve ticari riskin kimde olduğu belirleyicidir. Kaşıkçı, bazı finans kurumlarının getirilerinin ve işleyişinin faizli bankalara benzemesine şüpheyle yaklaşır. Başka seçenek kalmadığında faizsiz işleyişe daha yakın olanı tercih etmeyi, mümkünse şüpheli işlemden uzak durmayı söyler.

---

19 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, Mâide 5/2, s. 178–179. Arapça asıl Kaynağı aç

20 Cengiz Kallek, "Mudârebe", TDV İslâm Ansiklopedisi, XXX, 358–362. Kaynağı aç

Editöryal Destek • Cari hesap ve yatırım hesabı. Akademinin 86 sayılı kararında, talep üzerine ödenen cari hesap bankaya verilen borçtur. Fiilî yatırım ve kâr paylaşımıyla kurulan hesap mudârebe olabilir. İşletenin sırf işleten sıfatıyla sermayeyi garanti etmesi mudârebe şartlarıyla bağdaşmaz.[21]

Finansman işleminde "peşin aldım ve sana vadeli sattım" denmesi, tek başına bir satım yapıldığını ispatlamaz. Kaşıkçı, danışmanlık tecrübesinde karşılaştığı kimi uygulamalarda bu sözlerin pazarlama dili olarak kaldığını belirtir. Eleştiri, satışın fiilen gerçekleşmediği uygulamaya yöneliktir. Satışın tarafları, mal, mülkiyet, teslim ve bedelin nasıl doğduğu incelenmeden bir ürün adına bakılarak hüküm verilmez.

Editöryal Destek • Gerçek vadeli satımın şartı. Akademinin 40–41 sayılı kararında **murâbaha (مُرَابَحَةٌ)** yoluyla satış, kurumun malı müşteriye satmadan önce mülkiyet ve kabzına alması ve teslim öncesi riski üstlenmesi şartıyla değerlendirilir. Bu şartlar, yalnız para verilip zaman karşılığı fazlalık istenen işlemden ayrımı açıklar.[22]

İşlemleri ayıran ölçütler

İşlem veya kalem	Ayırt eden özellik	Değerlendirmede aranan bilgi
Cari hesap	Talep üzerine geri ödenen bakiye.	Banka parayı kullanıyor ve aynı tutarı geri ödemeyi üstleniyor mu?
Sarf	Para bedellerinin değişimi.	İki teslim peşin mi? Aynı cins bedeller eşit mi?
Hesap ve ATM ücreti	Hesap işletimi veya ayrı çekim hizmeti için kesinti.	Gerçek ve hangi hizmete bağlı bir masraf?
Faiz ve temerrüt	Borç veya gecikme sebebiyle fazlalık.	İade edilecek anapara ile fazlalık ayrı mı?
Mudârebe	Sermaye ve işletme katkısıyla gerçekleşen kârın paylaşımı.	Gerçek yatırım ve kâr var mı? Sermaye getirisi garanti edilmiş mi?

İşlemin taraflarını, paranın veriliş sebebini, geri ödeme yükümlülüğünü, ücretin dayandığı hizmeti ve fazlalığın nasıl doğduğunu ayrı ayrı belirlemek gerekir. Böylece vadesiz hesabı, ücretli hizmeti, faizli borcu ve gerçek kâr paylaşımını aynı kelimelerle nitelemeden değerlendirmek mümkün olur.

Kaynakça

• Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 10. hafta.
• TDV İslâm Ansiklopedisi, Karz. Erişim
• TDV İslâm Ansiklopedisi, Sarf. Erişim

21 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Bank Deposits (Bank Accounts), karar 86 (3/9), 6 Nisan 1995, md. 1–3. Kaynağı aç

22 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Keeping a Promise and Murābaḥah to the Purchase Orderer, karar 40–41 (2/5 ve 3/5), 15 Aralık 1988. Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, vadesiz mevduat hesabı. Erişim
• Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 86 (3/9). Erişim
• Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 13 (1/3). Erişim
• TDV İslâm Ansiklopedisi, Hâcet ve Zaruret. Erişim 1 Erişim 2
• Din İşleri Yüksek Kurulu, meşru olmayan gelirler. Erişim
• Din İşleri Yüksek Kurulu, itibarî para borçlarında değer değişikliği. Erişim
• Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 231 (2/24). Erişim
• TDV İslâm Ansiklopedisi, Mudârebe. Erişim
• Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 40–41 (2/5 ve 3/5). Erişim
• Müslim, Zekât 53; Hadislerle İslâm, IV, 104. Erişim 1 Erişim 2
• Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 227; Hadislerle İslâm, V, 454. Erişim 1 Erişim 2
• Osman Kaşıkçı, 10. hafta, Romanya esnafı örneği.
• Suat Yıldırım Meali, Bakara 2/173, s. 54. Erişim
• Suat Yıldırım Meali, Bakara 2/278, s. 85. Erişim
• Suat Yıldırım Meali, Bakara 2/279, s. 85. Erişim
• Suat Yıldırım Meali, Tevbe 9/60, s. 324. Erişim
• Suat Yıldırım Meali, Nahl 16/43, s. 443. Erişim
• Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/2, s. 178–179. Erişim